MARIO & GEORGEA

IMÓVEIS - CAMPECHE / RIO TAVARES

GUIA DE CHECAGEM PARA COMPRA NA PLANTA

Para quem avalia imóveis no Campeche e Rio Tavares e quer identificar contratos de risco antes de pagar.



MARIO & GEORGEA

Corretores e peritos avaliadores · CRECI 73.952F / 46.301F

COMPRA REAL VERSUS COTA SOCIETÁRIA

A compra tradicional de um imóvel na planta é regida pela Lei 4.591/1964 e pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse modelo, a construtora assume o compromisso de entregar uma unidade autônoma definida, com prazo estipulado e preço contratado com reajustes vinculados a índices oficiais. Qualquer oscilação nos custos de insumos ou mão de obra corre por conta do incorporador.

Nos modelos disfarçados de Sociedade em Conta de Participação (SCP) ou cooperativas fechadas, você não ingressa na relação como adquirente consumidor. O contrato transforma o comprador em sócio investidor da construção. Juridicamente, os sócios respondem solidariamente pelos custos da atividade, o que autoriza chamadas de capital obrigatórias quando o orçamento inicial se esgota.

Se a obra atrasa ou o caixa esvazia, não existe aplicação de multa rescisória contra a construtora, porque você faz parte do quadro social do empreendimento. O risco financeiro e operacional da execução passa integralmente para os cotistas, inclusive perante terceiros.

DOCUMENTOS DO MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO

A comercialização de unidades autônomas antes da conclusão da obra depende do registro prévio do memorial de incorporação, conforme exige o artigo 32 da Lei 4.591/1964. O incorporador precisa protocolar no Cartório de Registro de Imóveis um conjunto formal de documentos antes de anunciar qualquer venda.

Esse conjunto inclui o título de propriedade do terreno com certidão negativa de ônus reais, certidões negativas de feitos ajuizados contra os proprietários e incorporadores, e o projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de Florianópolis. Também fazem parte o cálculo exato das áreas privativas e comuns regido pela ABNT NBR 12.721 e a discriminação dos acabamentos da edificação.

A publicidade de qualquer empreendimento no Sul da Ilha precisa exibir o número do registro e a indicação da matrícula do cartório competente. A ausência desse número em anúncios ou a recusa da construtora em apresentar a certidão atualizada indica irregularidade administrativa e risco jurídico imediato.

CONSULTA DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

O patrimônio de afetação separa legalmente as receitas e despesas daquela obra do restante do patrimônio da construtora. Caso a empresa enfrente problemas financeiros em outros projetos ou dívidas trabalhistas externas, os recursos do prédio afetado não podem ser penhorados ou desviados para terceiros.

Para confirmar se o empreendimento possui essa blindagem, solicite no Registro de Imóveis competente a certidão de inteiro teor da matrícula onde a obra está sendo executada. O regime de afetação aparece descrito sob a forma de uma averbação específica na matrícula-mãe do lote.

Examine o texto da certidão para confirmar a citação expressa do artigo 31-A da Lei de Condomínios e Incorporações. Essa averbação garante que todo o fluxo financeiro do empreendimento seja auditado por uma comissão de representantes formada pelos próprios compradores.

Se você recebeu uma proposta no Sul da Ilha e quer analisar a documentação da matrícula antes de dar um sinal, envie os papéis para nós no direct.